Informationsblatt:

Mangelhafte Lieferung

Ein Kunde hat etwas bei Ihnen gekauft und beschwert sich, dass die Ware nicht den Vereinbarungen entspricht. Wann besteht ein Mangel an einer Kaufsache? Reicht es, dass der Käufer das behauptet? Welche Rechte und Pflichten sind als Verkäufer zu beachten?

Was ist eine mangelhafte Ware?
Erfüllt die erworbene Sache nicht die vertragliche Vereinbarung oder weist Mängel auf, liegt eine mangelhafte Lieferung vor.
Von einem Sachmangel spricht man, wenn die bestellte Ware nicht vollständig oder ein falsches Produkt verschickt wurde. In dem Fall sind Sie verpflichtet nachzubessern oder einen Ersatz zu liefern, damit der Kaufvertrag erfüllt wird.
Eine mangelhafte Lieferung ist gegeben, wenn die bestellten Produkte einen qualitativen Mangel verfügen und dadurch in seiner Funktion eingeschränkt wird. Auch Produkte, die von der vereinbarten Farbe abweichen oder in einer falschen Größe hergestellt wurden sind nicht rechtens.
Zwischen folgenden Mängelarten wird unterschieden:

- Falschlieferung
- Mangel in der Beschaffenheit
- mangelhafte Montageanleitung
- Rechtsmangel
- Zuwenig Lieferung
- Montagemangel
- Ware ungleich Werbung

Welche Rechte hat der Kunde?
Handelt es sich um eine mangelhafte Lieferung, so haben Sie als Verkäufer das Recht auf Nacherfüllung.
Das können Sie nur anwenden, wenn der Käufer Ihnen das Recht einräumt, bevor er von seinem Recht des Rücktritts, der Minderung oder auf die Zahlung von Schadenersatz gebraucht macht.

Als Verkäufer sind Sie gesetzlich verpflichtet für Sachmängel zu haften und müssen die Ware kostenlos reparieren um den Mangel zu beseitigen.
Dafür steht Ihnen eine angemessene Frist zu. Ist der Versuch der Nachbesserung vergebens und besteht keine weitere Möglichkeit, kann der Kunde von dem oben genannten Punkt Gebrauch machen.

Erkennbarkeit von Mängelarten
-offene Mängel: z.B. Beschädigungen am Gehäuse, die sofort erkennbar sind
-versteckte Mängel: z.B. ein vertrockneter Filzstift, von außen nicht erkennbar
-arglistig verschwiegene Mängel: z.B. Fliesenleger verlegt statt Marmor Schieferplatten um Kosten zu sparen -> zum Mangel liegt ein strafrechtlicher Tatbestand des Betruges vor.

Rügefrist
Sollte Ihnen ein Mangel auffallen, ist dies innerhalb von 2 Jahren dem Verkäufer mittels Mängelrüge mitzuteilen. Diese Rüge unterliegt keiner Formvorschrift und wird in der Regel aber aufgrund der Rechtssicherheit schriftlich erfolgen.

Quellen: Algemeine Wirtschaftslehre von Siekerkötter/Fehn, https://www.deurag.de/blog/mangelhafte-lieferung/ , http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/mangelhafte-lieferung/mangelhafte-lieferung.htm , https://www.youtube.com/watch?v=xgfYwFh0MUs

Annahmeverzug

Ein Annahmeverzug ist bei jedem Vertragstyp möglich. Bei Kaufverträgen liegt ein Annahmeverzug vor, wenn der Käufer die Annahme der Kaufsache verweigert oder die Mitwirkungshandlung unterlässt.

Nicht jede Verweigerung der Annahme führt zum Annahmeverzug. Vielmehr ist erforderlich, dass der Käufer die Annahme unberechtigt verweigert.
Bei einem Versand einer mangelbehafteten Ware, ist der Käufer nicht verpflichtet die Ware anzunehmen. In diesem Fall ist ein Annahmeverzug daher schon ausgeschlossen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Leistung fällig ist. Ist diese vor der Fälligkeit, kann kein Annahmeverzug entstehen.
Als letzte Voraussetzung ist für den Annahmeverzug erforderlich, dass der Verkäufer dem Käufer die Sache/Leistung auch angeboten hat.

Klage auf Annahme der Leistung:
Der Verkäufer ist, trotz Annahmeverzug, nicht von seiner Leistungspflicht befreit, d.h., die Ware muss für die Lieferung bereitstehen. Der Verkäufer kann gegebenenfalls:

- den Käufer auf Annahme der Ware verklagen
- kann der Verkäufer gegen den Käufer einen Ersatz der Mehraufwendungen fordern. (Hinzu zählen vor allem Transport- und Lagerkosten)

Der Verkäufer haftet nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Sollte die Ware während der verweigerten Annahme verloren oder beschädigt (auch durch höhere Gewalt) werden, so haftet der Käufer.

Um nicht gänzlich auf der Ware sitzen zu bleiben, kann der Verkäufer die Ware weiterverkaufen (sog. “Selbsthilfeverkauf”). Sollte ein niedrigerer Betrag erzielt werden, muss der ursprüngliche Käufer die Differenz begleichen.

- Der Selbsthilfeverkauf muss dem Käufer angedroht werden, es sei denn, es handelt sich um verderbliche Ware. (Notverkauf)
- Nimmt der Käufer die Ware nach Androhung nicht an, kann die Ware öffentlich versteigert werden. Ort und Zeit müssen dem ursprünglichen Käufer mitgeteilt werden, damit er mitbieten kann. (evtl. Mehrerlös muss ausgezahlt werden, nach den Kosten)

Quellen: Algemeine Wirtschaftslehre von Siekerkötter/Fehn, https://www.deurag.de/blog/mangelhafte-lieferung/ , http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/mangelhafte-lieferung/mangelhafte-lieferung.htm , https://www.youtube.com/watch?v=xgfYwFh0MUs